

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1. Introdução

Nesta aula iniciamos um novo tópico do curso de Direito Administrativo, abordando o **controle da administração pública**. Há uma relevância crescente desse tema nas provas da disciplina, evidenciando sua importância para os estudos.

Vamos abordar os conceitos, princípios, abrangência e classificação do controle da administração pública. O objetivo é apresentar uma visão geral sobre como funciona esse controle no contexto dos três poderes do Estado, proporcionando uma compreensão ampla da matéria.

A **administração pública é responsável pelo exercício da função administrativa do Estado**. Essa função administrativa é distinta da função de governo, que tem como finalidade o estabelecimento de políticas públicas, metas e planejamentos. Enquanto isso, a administração pública representa a **atuação executiva do Estado, sendo incumbida da gestão prática dos recursos públicos**.

Dentro dessa função administrativa, existe a **arrecadação de receita pública**, que compreende a coleta de tributos, como impostos, taxas e contribuições especiais. Trata-se, portanto, da gestão do dinheiro do povo.

Após a arrecadação, a administração pública também realiza o **gerenciamento e o gasto desses recursos**, processo conhecido como **despesa pública**. A administração pública, portanto, lida com arrecadação, gestão e dispêndio de recursos públicos, funções que são fundamentais e exigem um nível elevado de fiscalização.

A administração pública é conduzida por pessoas, e como todo ser humano está sujeito a falhas ou condutas inadequadas, torna-se necessário haver mecanismos de controle rigorosos.

Cito como exemplo a existência da Lei de Improbidade Administrativa, que tem como objetivo punir comportamentos indevidos de agentes públicos, e a Lei 8.112, que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos federais, incluindo penalidades para os que cometem atos ilícitos no exercício da função.

Dessa forma, o controle da administração pública surge como uma ferramenta essencial para garantir a legalidade, moralidade e regularidade na aplicação do dinheiro público.

Trata-se de uma fiscalização necessária para evitar desvios, desperdícios e atos ilegais na gestão de recursos que pertencem à coletividade. Por isso, é preciso haver um controle efetivo, uma vigilância constante sobre as ações dos gestores públicos, de modo a assegurar que o patrimônio público seja corretamente administrado em benefício de toda a sociedade.



Tome nota!

A **administração pública** é responsável pelo **exercício da função administrativa do Estado**.

- **Arrecadação de receita, gestão de receita e dispêndio de recurso.**

2. Controle da Administração Pública

Com base no que foi exposto anteriormente, vamos prosseguir entendendo que **o controle da administração pública pode ocorrer dentro dos três poderes do Estado**, Executivo, Legislativo e Judiciário, e que há uma relação entre esses poderes no exercício dessa função.

Relembrando conceitos já trabalhados no início do curso, cada um dos poderes possui funções típicas e atípicas. O Poder Executivo, por exemplo, tem como função típica a administração; o Poder Legislativo, a criação de leis e a fiscalização; e o Poder Judiciário, a função judicante, que é julgar os litígios decorrentes da aplicação das leis.

No entanto, além dessas funções típicas, os três poderes também podem exercer funções atípicas. O Executivo pode, em certos contextos, criar normas e julgar; o Legislativo pode exercer funções administrativas; e o Judiciário também pode administrar e, eventualmente, normatizar em situações específicas.

O ponto central da explicação, porém, é destacar que **todos os poderes, ao exercerem a função administrativa, podem ser considerados como administração pública**.

Isso significa que a administração pública não está presente exclusivamente no Poder Executivo, embora ele exerça essa função de maneira típica. Tanto o Legislativo quanto o Judiciário também integram a administração pública, ainda que o façam de forma atípica.

A partir dessa compreensão, relembramos também a **teoria da tripartição dos poderes**, concebida por Montesquieu, como base estrutural do Estado moderno.

A partir dessa divisão de funções entre os poderes, é possível entender que **o controle da administração pública não se limita a um único poder**. Por se tratar de controle sobre a função administrativa, e considerando que todos os poderes exercem tal função em alguma medida, todos eles estão sujeitos ao controle.

Assim, fica claro que o controle da administração pública abrange o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. **Todos os poderes, sem exceção, exercem controle e também são objeto de controle**.

Isso reforça a ideia de que o controle da administração pública é um mecanismo amplo e fundamental para assegurar a legalidade, a moralidade e a eficiência no uso do recurso público em todas as esferas do poder estatal.

Dando continuidade à explicação, apresento uma teoria fundamental para compreender como se dá o controle entre os poderes no ordenamento jurídico brasileiro: a **teoria dos freios e contrapesos**, também conhecida pela expressão em inglês **check and balance**.

Apesar da existência da teoria clássica da tripartição dos poderes, consagrada por Montesquieu e adotada formalmente em nossa Constituição, é o sistema de freios e contrapesos que rege de forma mais concreta a relação entre os poderes no Brasil.

A ideia central dessa teoria é a de que, embora cada poder tenha sua função específica — o Executivo administra, o Legislativo legisla e fiscaliza, e o Judiciário julga —, todos estão sujeitos a limites e podem, em determinadas circunstâncias, interferir nas ações uns dos outros.

A regra geral, é que “cada um fique no seu quadrado”, ou seja, que os poderes atuem com independência. Isso está expressamente previsto na Constituição, que determina que os três poderes são independentes e harmônicos entre si.

No entanto, há exceções a essa independência funcional. **Existem situações específicas em que um poder pode interferir na atividade de outro, justamente como forma de controle**, sempre que houver um **desvio ou abuso no exercício das funções constitucionais**.

Esse é o fundamento do sistema de freios e contrapesos: um poder pode agir para conter o excesso ou a ilegalidade cometida por outro, preservando o equilíbrio e a justiça no funcionamento do Estado.

Para ilustrar esse ponto, pense na figura simbólica da deusa da justiça, com sua balança, representando o equilíbrio necessário no exercício do poder estatal.



A balança da justiça não pode pender para um lado só, pois isso comprometeria o próprio ideal de justiça. Assim também ocorre com os poderes do Estado: quando um começa a agir além dos limites constitucionais, outro poder pode intervir para restabelecer o equilíbrio.

Esse contrapeso se justifica na medida em que, se um poder pratica um ato ilegal ou inconstitucional, outro poder pode atuar para frear essa conduta.

Por exemplo, se o Executivo adota uma medida contrária à Constituição, o Judiciário pode intervir, julgando a inconstitucionalidade do ato e fazendo com que ele perca validade. Dessa maneira, a atuação dos poderes se equilibra de forma dinâmica e controlada, garantindo a preservação dos princípios constitucionais.

Portanto, o sistema de freios e contrapesos representa uma forma concreta de **controle recíproco entre os poderes**, impedindo que qualquer um deles atue de maneira arbitrária ou ultrapasse os limites que lhe foram impostos pela Constituição.

É um mecanismo que assegura a manutenção do Estado de Direito e o respeito à legalidade, sendo um conceito essencial tanto para a compreensão teórica do funcionamento do Estado quanto para a resolução prática de conflitos institucionais.

Reforçando, o controle da administração pública pode ser exercido sobre qualquer dos três poderes, já que todos possuem uma estrutura administrativa. No entanto, para fins didáticos, vamos usar como exemplo o Poder Executivo, que é o responsável típico pela função administrativa do Estado, embora os conceitos se apliquem igualmente aos demais poderes.

Um exemplo bastante comum e recorrente em concursos públicos: o caso do candidato aprovado dentro do número de vagas. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça possuem jurisprudência pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito líquido e certo à nomeação.

Ou seja, não se trata de mera expectativa de direito. No exemplo, o prazo de validade do concurso está prestes a se encerrar, o Estado não demonstrou interesse em prorrogar e, mesmo assim, ainda não nomeou o candidato aprovado.

Nesse cenário, o que fazer? Ficar parado esperando? A resposta é negativa. O caminho adequado é provocar a administração pública. Isso pode ser feito por meio de um pedido administrativo, com base no direito de petição, mas também — e com mais efetividade — por meio de ação judicial, como um mandado de segurança, se ainda estiver no prazo, ou uma ação ordinária.

Ao ingressar com a ação judicial, o candidato está pedindo ao Poder Judiciário que reconheça a ilegalidade da omissão do Poder Executivo.

Trata-se de uma conduta omissiva, ilegal e inconstitucional, já que o Executivo está se recusando a cumprir um dever jurídico claro. A partir do momento em que o Judiciário é acionado, ele deixa sua atuação passiva e passa a intervir ativamente. O Judiciário, no Brasil, só age mediante provocação — não atua de ofício. Por isso, é necessário “bater às portas” do Judiciário.

Uma vez constatado o direito do candidato, o Judiciário pode intervir diretamente na atuação do Executivo, ordenando que este realize a nomeação. Esse movimento é o que caracteriza o controle.

Um poder, o Judiciário, interfere na conduta de outro, o Executivo, impondo-lhe uma obrigação. Apesar de os poderes serem independentes, como afirma a Constituição, há exceções, justamente como esta, em que a atuação de um poder se torna necessária para corrigir uma ilegalidade ou abuso praticado por outro.

Esse é um exemplo claro de controle externo. Trata-se de um controle externo porque vem de fora, ou seja, de fora do poder que praticou o ato ilegal. É o Judiciário controlando o Executivo, o que, segundo a doutrina, configura controle externo ou controle jurisdicional.

O termo “externo” é usado porque o controle é realizado por um órgão ou poder que não faz parte da estrutura do poder originário do ato impugnado.

Portanto, nesse exemplo prático, é possível visualizar de forma concreta como se aplica a teoria dos freios e contrapesos. O Judiciário exerce seu papel de controle para garantir o cumprimento da legalidade e da justiça, interferindo no Executivo quando este descumpre um direito assegurado.

Esse tipo de atuação não compromete a independência dos poderes, mas sim a fortalece, pois demonstra que há mecanismos institucionais para corrigir abusos e omissões, garantindo o equilíbrio e o funcionamento adequado do Estado Democrático de Direito.

Dando prosseguimento à exposição sobre o controle da administração pública, vamos abordar o papel do Poder Legislativo nesse processo. Por exemplo, um caso clássico e recorrente: o julgamento anual das contas do chefe do Poder Executivo. Na esfera federal, cabe ao Congresso Nacional julgar as contas do Presidente da República.

No entanto, esse julgamento não é feito de forma isolada. O Congresso conta com o auxílio técnico de um órgão fundamental: o Tribunal de Contas da União, o TCU.

O TCU não faz parte do Poder Legislativo. Embora atue em auxílio ao Congresso, ele não está inserido na estrutura desse poder e tampouco é subordinado a ele. Sua função é de órgão de apoio técnico especializado, que fornece pareceres, análises e recomendações, mas não decide em nome do Legislativo.

Essa distinção é fundamental para compreender a autonomia institucional do Tribunal de Contas.

Embora estejamos usando o TCU como exemplo, por se tratar de uma aula focada na esfera federal, explico que a lógica se aplica também às outras esferas da federação.

Nos estados, o julgamento das contas do governador é realizado pela Assembleia Legislativa, com o auxílio do respectivo Tribunal de Contas estadual, o TCE. Já nos municípios, a Câmara de Vereadores realiza anualmente o julgamento das contas do prefeito, geralmente com o apoio do TCE, embora existam exceções em que o apoio é prestado por Tribunais de Contas dos Municípios (TCMs), conforme previsto em algumas legislações locais específicas.

O ponto central é mostrar que, ao julgar as contas do chefe do Executivo, o Legislativo está exercendo controle. Trata-se de um controle sobre os atos de gestão administrativa, especialmente quanto à legalidade, à legitimidade e à eficiência na aplicação dos recursos públicos.

O Legislativo analisa se o Executivo aplicou corretamente o dinheiro público, se respeitou os limites orçamentários, se seguiu os princípios constitucionais e legais.

Esse julgamento é, portanto, um claro exemplo de controle externo, uma vez que é exercido por um poder sobre outro. O Legislativo está controlando o Executivo. Essa modalidade de controle externo pode ser chamada de controle legislativo ou controle parlamentar, ambas as denominações são aceitas e utilizadas na doutrina.

Trata-se de mais uma aplicação do sistema de freios e contrapesos: o Legislativo, ao exercer seu papel de fiscalização, interfere na atuação do Executivo sempre que necessário, promovendo o equilíbrio entre os poderes.

Dessa forma, reforço a ideia de que o controle da administração pública se manifesta em diversas formas e em todos os poderes. O Legislativo, ao julgar as contas do Executivo com o apoio técnico dos Tribunais de Contas, contribui de maneira significativa para a fiscalização e a manutenção da legalidade na gestão dos recursos públicos.

Mais uma vez, essa atuação não viola a independência dos poderes, mas, ao contrário, confirma o funcionamento harmônico entre eles, como prevê a Constituição, dentro da lógica do check and balance. Com isso, o aluno é levado a compreender que o controle não é uma exceção, mas sim uma parte fundamental da estrutura do Estado de Direito.

Seguindo aprofundando o tema do controle da administração pública, destaco agora três pontos importantes para complementar o entendimento.

O primeiro deles trata da natureza excepcional do sistema de freios e contrapesos. Como já havia sido explicado anteriormente, esse sistema permite que um poder interfira na atuação de outro em determinadas circunstâncias, o que representa uma exceção à regra da independência dos poderes prevista na Constituição Federal.

Essa exceção, por quebrar a norma geral da separação entre os poderes, **só pode ser admitida se estiver expressamente prevista na própria Constituição**. Isso significa que uma simples lei infraconstitucional não pode autorizar esse tipo de interferência entre os poderes.

Caso contrário, tal lei será considerada inconstitucional, pois violaria a norma superior que estabelece a independência entre os poderes. A única possibilidade de uma norma infraconstitucional prever exceções seria se a própria Constituição abrisse espaço para isso, autorizando expressamente que a lei infraconstitucional regulamente essa exceção.



Importante!

Portanto, **sempre que se tratar de um poder interferindo no outro**, como nos casos de controle externo, é essencial **verificar se há previsão constitucional para tal atuação**.

O segundo ponto, é a existência do **controle interno**, ou seja, o controle exercido dentro do mesmo poder. Esse tipo de controle ocorre quando **a própria administração pública fiscaliza e corrige seus atos**.

Vamos exemplificar com uma situação rotineira: um servidor público se ausenta do local de trabalho durante o horário de expediente sem autorização da chefia.

Esse comportamento configura um ato ilícito e, como consequência, pode ensejar a aplicação de uma penalidade administrativa, como uma advertência. Neste caso, a administração pública está exercendo controle sobre a conduta de seus próprios membros, demonstrando que a fiscalização também ocorre de forma interna.

Outro exemplo é a anulação de um ato administrativo ilegal praticado por um órgão da administração. Se um ato é reconhecido como contrário à lei, a própria administração pode anulá-lo, exercendo seu poder-dever de autotutela.

Da mesma forma, se o ato não for ilegal, mas se tornar inconveniente ou inoportuno, ele pode ser revogado. Ambas as ações — anulação e revogação — são manifestações do controle interno, pois ocorrem dentro da estrutura de um único poder.

Esse tipo de controle pode acontecer em qualquer um dos poderes: Executivo, Legislativo ou Judiciário. Desde que a fiscalização e a correção dos atos se deem dentro da mesma estrutura, trata-se de controle interno.

É o exercício da fiscalização e da correção dentro de um mesmo poder, entre diferentes níveis hierárquicos ou setores da administração, promovendo o ajuste necessário para manter a legalidade, a moralidade e a eficiência na gestão pública.

Assim, o controle da administração pública não ocorre apenas de forma externa, por meio da atuação de um poder sobre o outro. Ele também se realiza de maneira interna, quando a própria administração fiscaliza, corrige ou anula atos praticados por seus agentes.

Ambos os tipos de controle — externo e interno — são fundamentais para o bom funcionamento do Estado e para garantir que a atividade administrativa atenda aos princípios constitucionais que regem a administração pública.

Além das formas de controle já discutidas — externo e interno —, existem órgãos especializados que desempenham papel central nesse processo de fiscalização. Um dos principais órgãos especialistas no controle externo, já mencionado anteriormente, é o Tribunal de Contas.

Esse órgão é independente, não pertence a nenhum dos três poderes de Estado, e atua especificamente com foco no controle externo. Sua função é técnica, autônoma, e voltada à análise de contas públicas, auditorias e acompanhamento da execução orçamentária.

Além dos Tribunais de Contas, há também órgãos com especialidade em controle interno. Um exemplo importante é a CGU — Controladoria-Geral da União —, que atua no âmbito do Poder Executivo federal.

A CGU não é o único órgão que realiza controle interno, mas é o principal especialista nessa função dentro da estrutura do Executivo. “Ser especialista” não significa exclusividade na atividade de controle interno, mas sim uma vocação institucional, com estrutura e atribuições próprias voltadas para a fiscalização, a auditoria e a prevenção de irregularidades na administração pública.

Nos estados e municípios, há órgãos equivalentes, como a CGE (Controladoria-Geral do Estado) e a CGM (Controladoria-Geral do Município), que exercem funções similares, cada qual adaptado à sua esfera de governo. Esses órgãos desempenham papel fundamental na estrutura do controle interno, funcionando como mecanismos preventivos e corretivos dentro da própria máquina pública.

O professor então introduz mais um elemento essencial no sistema de controle: o papel do cidadão. Ele antecipa que haverá um tópico específico sobre isso mais adiante, mas já faz questão de introduzir essa noção desde agora.

O cidadão, enquanto membro da sociedade, também pode ser instrumento de controle da administração pública. Isso se dá quando ele provoca o Estado por meio de ações judiciais, reclamações administrativas, denúncias ou até mesmo pelo uso de canais institucionais como ouvidorias.

Sempre que o cidadão solicita a apuração de um fato, questiona condutas da administração ou denuncia possíveis irregularidades, ele está exercendo o que se chama de **controle social** — também conhecido como **controle popular**.

Esse tipo de controle é **exercido diretamente pela sociedade, sem a necessidade de intermediação institucional**. O cidadão pode se dirigir ao Poder Judiciário, ao Tribunal de Contas, ao Poder Legislativo ou ao Executivo, utilizando os meios legais e administrativos disponíveis para provocar a atuação do Estado.

O controle social é, portanto, uma ferramenta democrática poderosa, que possibilita à população participar da fiscalização do poder público e colaborar para a transparência e integridade na gestão pública.

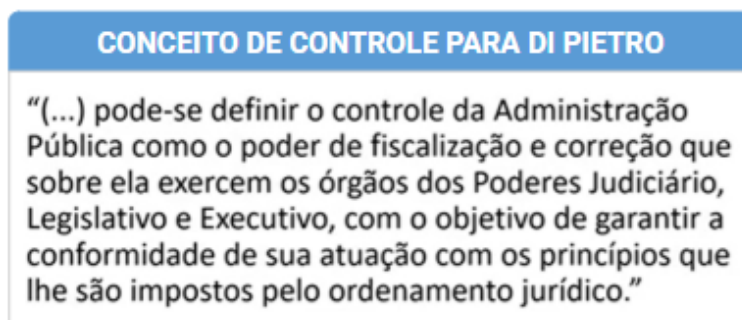
O controle da administração não é uma função exclusiva das instituições estatais, mas também um dever e um direito de todo cidadão consciente e engajado com os princípios da moralidade e da legalidade na coisa pública.

Com isso, o panorama inicial sobre o controle da administração pública se fecha de maneira abrangente, conectando os diversos agentes envolvidos — os três poderes, os órgãos especializados e a própria sociedade — em um sistema integrado de fiscalização, que tem como objetivo assegurar que a atuação administrativa esteja sempre alinhada com os interesses públicos e os princípios constitucionais.

3. Classificação do Controle

Conforme conceitua Maria Sylvia Zanella di Pietro, o controle pode ser entendido como o **poder de fiscalização e correção exercido sobre a administração pública** pelos órgãos do **Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo**, com o objetivo de **assegurar que sua atuação esteja em conformidade com os princípios estabelecidos pelo ordenamento jurídico**.

Trata-se de um conceito sintético, mas ao mesmo tempo abrangente, que resume bem a essência e a finalidade do controle administrativo em suas diversas manifestações.



3.1. Quanto à Extensão

Vamos analisar agora as **classificações do controle**, começando especificamente pela classificação **quanto à sua extensão**. Esse tema envolve alguns critérios que aparecem com frequência em provas de concurso, por isso é importante compreendê-los bem.

Dentro dessa perspectiva, o controle pode ser classificado como **interno ou externo**. O **controle interno** é aquele **exercido por um poder sobre ele mesmo**. Não há qualquer divergência doutrinária quanto a isso. Trata-se, portanto, de um controle administrativo, exercido **no âmbito da própria atuação do poder público**. É o **próprio poder fiscalizando sua própria atividade**.

Esse controle interno pode ser realizado de duas formas: **de ofício ou a pedido**. O **controle de ofício ocorre quando a administração age por iniciativa própria**, sem que haja qualquer requerimento. Ela identifica que determinado ato necessita de uma fiscalização mais rigorosa e, espontaneamente, executa esse controle. Já o controle a pedido depende de uma solicitação prévia.

É quando alguém faz um requerimento e, a partir disso, a administração realiza o controle. Mais adiante, nesta aula, vamos ver quais são os principais instrumentos que o cidadão pode utilizar para requerer esse tipo de controle interno.

Além disso, o controle interno pode ser exercido por órgãos especializados. Por exemplo, temos a **Controladoria Geral**, que possui como uma de suas atribuições justamente a fiscalização interna das atividades administrativas.

Outro exemplo são as **corregedorias**, como a Corregedoria da Polícia Militar, que investiga condutas de policiais em determinadas situações. Há também as **comissões disciplinares**, criadas para apurar infrações e condutas irregulares no âmbito administrativo. Esses órgãos são estruturados especificamente para exercer esse tipo de controle, mas não são os únicos aptos a realizá-lo.

Outras autoridades, mesmo que não façam parte de órgãos especializados, também podem exercer controle interno. Um exemplo disso é quando uma autoridade **revoga ou anula um ato administrativo**.

Nesses casos, ela está, sim, exercendo controle sobre a própria administração, sem qualquer impedimento. Portanto, todo esse conjunto de ações e estruturas compõe o que se entende por controle interno na administração pública.

Já o **controle externo** é aquele que vem de fora, ou seja, é exercido por um poder sobre outro. Mas quando falamos em controle externo, é importante trazer algumas explicações adicionais. Primeiramente, é essencial lembrar: para que o controle externo seja considerado válido, ele **precisa estar previsto na Constituição Federal**.

Isso se justifica pelo princípio da independência dos poderes. Como a regra é justamente essa independência, qualquer exceção, como é o caso do controle externo, precisa estar expressamente prevista no texto constitucional.

Existe uma diferença importante entre o que diz a doutrina e o que consta de forma explícita na Constituição Federal. De acordo com a **doutrina**, o controle externo é **todo aquele em que um poder exerce fiscalização sobre outro**.

Assim, o controle exercido pelo Legislativo sobre o Executivo é considerado controle externo, assim como o controle do Judiciário sobre o Executivo, do Judiciário sobre o Legislativo, do Executivo sobre o Judiciário ou sobre o Legislativo. Todos esses são exemplos de controle externo na visão doutrinária, que entende que qualquer atuação fiscalizatória de um poder sobre outro configura esse tipo de controle.

Contudo, quando se observa a **Constituição Federal** de 1988, especificamente o artigo 71, a definição de controle externo é mais restrita. **Segundo a letra fria da Constituição, o controle externo é exercido exclusivamente pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União.**

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
[...]

O artigo é claro ao afirmar que o controle externo é de responsabilidade do Congresso Nacional, com o suporte técnico do TCU. Portanto, se uma prova de concurso trazer esse enunciado, afirmando que o controle externo é exercido pelo Congresso com auxílio do TCU, estará absolutamente correta, pois reproduz fielmente o texto constitucional.

Essa diferença entre o entendimento doutrinário e o texto da Constituição pode aparecer nas provas de concurso. Por isso, é fundamental que você saiba diferenciar os dois. A banca pode apresentar a ideia doutrinária, por exemplo, afirmando que o controle judicial exercido sobre o Executivo é um exemplo de controle externo. Essa afirmação estará correta com base na doutrina.

Por outro lado, a mesma prova pode simplesmente reproduzir o artigo 71 da Constituição, afirmando que o controle externo é realizado pelo Congresso com o auxílio do TCU. Também estará certa, pois corresponde à literalidade do texto constitucional.

O importante é que você, concurseiro, desenvolva o discernimento necessário para identificar, no momento da prova, se a questão exige o entendimento doutrinário ou a interpretação literal da Constituição. Isso se percebe com o tempo, à medida que se familiariza com o conteúdo e com a forma como ele costuma ser cobrado.

Quando a questão parece uma transcrição da Constituição, com aquela linguagem característica e direta, o ideal é marcar a alternativa que reflete exatamente o que está previsto no texto legal.

Mas se a questão trazer um contexto, uma análise ou uma interpretação mais ampla, então provavelmente está se referindo ao entendimento doutrinário, e a resposta deve seguir essa linha. Com esse cuidado, é possível responder corretamente independentemente da abordagem utilizada pela banca.

Quero fazer aqui mais uma observação importante sobre o controle externo. A Constituição Federal de 1988, quando trata desse tema, está se referindo ao **âmbito federal**. No entanto, existe o **princípio da simetria**, previsto no artigo 75 da Constituição, que determina que as regras relativas ao controle devem ser adaptadas e aplicadas **também nos estados e nos municípios**.

Isso significa que, embora o artigo 71 trate especificamente do controle exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União, essas disposições servem de modelo para as demais esferas federativas.

No contexto estadual, por exemplo, a prova pode afirmar que o controle externo é exercido pela **Assembleia Legislativa com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado**. Já nos concursos municipais, é comum que apareça a formulação de que o controle externo é exercido pela **Câmara Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado**, o que é a regra geral.

Mais adiante, vamos ver que há algumas exceções, como a existência de Tribunais de Contas dos Municípios, os chamados TCMs, que atuam em algumas localidades. Mas, por ora, é importante ter em mente que as provas muitas vezes fazem essa adaptação para o contexto do estado ou do município conforme o concurso.

Além disso, é fundamental destacar o papel do Ministério Público no controle da atividade pública. O artigo 129 da Constituição Federal, que trata das competências do Ministério Público, estabelece que uma de suas atribuições é exercer o controle externo da atividade policial.

Isso significa que o **Ministério Público tem a prerrogativa de fiscalizar a atuação das polícias civil e militar**, garantindo que seus atos estejam dentro da legalidade e dos princípios constitucionais.

O Ministério Público é um órgão essencial ao controle por diversas razões. Ele atua como fiscal da lei, defensor da sociedade e representante dos interesses sociais. Por ser um órgão que mantém canais abertos com a população, ele também serve como instrumento de controle social.

Qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia, e a partir disso o Ministério Público pode instaurar inquéritos civis, convocar autoridades e até firmar Termos de Ajustamento de Conduta, os conhecidos TACs, que são acordos celebrados com o objetivo de corrigir irregularidades de forma consensual.

Além disso, o Ministério Público pode ajuizar ações civis públicas para proteger o patrimônio público e garantir o cumprimento da legislação.

Assim como os Tribunais de Contas, o Ministério Público é um órgão independente, ou seja, não está vinculado a nenhum dos três poderes do Estado. Essa autonomia é essencial para que possa exercer sua função fiscalizadora de maneira imparcial e efetiva, contribuindo significativamente para o controle da administração pública em todas as esferas de governo.

Agora vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre o **controle interno**, à luz do que dispõe a Constituição Federal no artigo 74. Antes de tudo, já fica uma tarefa de casa: fazer uma leitura atenta dos artigos 70 a 75 da Constituição.

Mesmo que você já tenha estudado esse conteúdo em Direito Constitucional, é fundamental revisitar esses dispositivos com carinho, porque eles são centrais para entender o funcionamento do controle na administração pública.

Seguem os mesmos para a sua leitura:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.

Art. 72. A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, §1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.

§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias.

§ 2º Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação.

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.

§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:

I - mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022)

II - idoneidade moral e reputação ilibada;

III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública;

IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:

I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento;

II - dois terços pelo Congresso Nacional.

§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.

§ 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal.

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.

O artigo 74 estabelece que os **Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário devem manter, de forma integrada, um sistema de controle interno**. Isso significa que **todos os poderes do Estado, e não apenas o Executivo, possuem e devem manter mecanismos próprios de controle interno**.

O Legislativo e o Judiciário também têm estruturas voltadas para essa finalidade, e o funcionamento dessas estruturas é integrado. Ou seja, existe comunicação e colaboração entre os sistemas de controle interno dos diferentes poderes, de forma que eles atuam de maneira coordenada.

Além disso, esses sistemas também têm a função de apoiar o controle externo, reforçando a fiscalização e o acompanhamento da atuação estatal.

Entre as principais finalidades do controle interno, conforme disposto no artigo 74, está a **avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual (PPA), a execução dos programas de governo e a observância dos orçamentos da União**.

O controle interno, portanto, deve verificar se o que foi planejado e aprovado no PPA está realmente sendo colocado em prática. Deve também acompanhar se os programas de governo estão sendo executados como previsto e se os orçamentos estão sendo corretamente obedecidos. Isso garante maior responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e na execução das políticas públicas.

Outra atribuição importante é a de **comprovar a legalidade dos atos e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência** da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração federal.

Em outras palavras, o controle interno verifica se os recursos estão sendo utilizados de forma legal, eficiente e com bons resultados. Essa avaliação não é apenas técnica, mas também gerencial, e envolve o exame do uso do dinheiro público sob a ótica da boa governança.

O controle interno também deve **fiscalizar a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado** que, apesar de não integrarem diretamente a administração pública, manejam recursos públicos. É o caso, por exemplo, de empresas estatais, fundações públicas de direito privado e entidades do terceiro setor, que firmam parcerias com o poder público e passam a gerenciar verbas públicas.

Essas entidades, embora privadas em sua natureza jurídica, estão sujeitas à fiscalização do controle interno quanto à forma como aplicam os recursos recebidos.

Outra função prevista é o **controle das operações de crédito, avais e garantias**, bem como o **acompanhamento dos direitos e haveres da União**. Trata-se de uma atuação preventiva e corretiva sobre a situação financeira e patrimonial do Estado, zelando para que operações que envolvem o nome e o patrimônio público estejam dentro da legalidade e sejam bem geridas.

Por fim, o artigo 74 destaca que o **controle interno deve apoiar o controle externo** no exercício de sua missão institucional. Isso significa que, quando um órgão de controle externo, como o Tribunal de Contas da União, informa que realizará uma auditoria ou fiscalização em determinado setor, o sistema de controle interno correspondente deve colaborar com esse processo.

Por exemplo, se o TCU vai auditar um órgão do Judiciário, o controle interno do Judiciário deve oferecer suporte, fornecer informações e facilitar o trabalho do controle externo. Portanto, o papel do controle interno não é competir nem dificultar a atuação do controle externo, mas sim complementá-lo, oferecendo base técnica, informações e apoio necessário para que o trabalho seja efetivo.

Tudo isso reforça a importância estratégica do controle interno dentro da estrutura do Estado, atuando como instrumento de correção, prevenção e apoio à transparência e à legalidade na gestão pública.

O parágrafo 1º do artigo 74 da Constituição Federal traz uma norma de extrema relevância para o funcionamento do controle interno. Segundo esse dispositivo, os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, têm o **dever de comunicar o fato ao Tribunal de Contas da União**.

Caso não o façam, estarão sujeitos à **responsabilidade solidária**. Isso quer dizer que, se um chefe de controladoria, corregedoria ou qualquer autoridade encarregada do controle interno toma conhecimento de uma situação irregular e se omite, deixando de comunicar o TCU, poderá ser responsabilizado da mesma forma que o autor da irregularidade.

A omissão diante de um dever de controle é vista, portanto, como conivência, e o agente que se cala poderá responder solidariamente por eventuais danos ou ilegalidades constatadas.

Além disso, a Constituição fortalece o papel do controle social ao estabelecer que **qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União**.

Isso reforça a ideia de que o controle da administração pública não é uma exclusividade dos órgãos estatais, mas também um direito e dever da sociedade civil. O TCU, assim, se mantém acessível a qualquer indivíduo ou entidade interessada na fiscalização do uso dos recursos públicos, sendo um canal importante de participação popular.

Para encerrar a discussão sobre a classificação do controle quanto à extensão, é válida uma última observação importante. Da mesma forma que foi feita uma observação sobre o papel do Ministério Público no controle externo, cabe aqui um destaque para o **Conselho Nacional de Justiça** no contexto do controle interno.

O CNJ é um órgão fundamental dentro do Poder Judiciário e exerce o controle interno administrativo sobre esse poder. Ele atua como uma espécie de “controladoria” do Judiciário, fiscalizando a conduta de magistrados e o funcionamento administrativo dos órgãos judiciais.

O CNJ tem competência para investigar juízes e demais servidores da Justiça no exercício de suas funções, sejam elas típicas ou atípicas. Embora seja um órgão ligado ao Poder Judiciário, ele exerce um papel autônomo e de fiscalização interna, atuando para garantir a ética, a transparência e a boa gestão dentro da estrutura judiciária.

Por isso, ele deve ser compreendido como um órgão especializado de controle interno, com função essencial na preservação da integridade e do bom funcionamento do sistema judicial.

Dessa forma, tanto o TCU, no âmbito do controle externo, quanto o CNJ, no contexto do controle interno do Judiciário, assim como o Ministério Público e os demais órgãos citados ao longo da aula, compõem um complexo e articulado sistema de fiscalização que visa assegurar o cumprimento da legalidade, da eficiência e da moralidade na administração pública brasileira.

3.2. Quanto à Natureza

Vamos agora avançar na classificação do controle **quanto à sua natureza**. Nesse critério, o controle pode ser classificado como **controle de legalidade ou controle de mérito**.

O **controle de legalidade** tem como finalidade principal **verificar a compatibilidade da conduta da administração pública com as normas jurídicas**. Em outras palavras, trata-se de analisar se determinada ação está ou não de acordo com a legislação aplicável. Esse tipo de controle se concentra na observância da lei, no respeito às normas que regulam a atuação administrativa.

Já o **controle de mérito** tem uma abordagem diferente. Ele não se volta para a legalidade do ato, mas sim para sua **conveniência, oportunidade e adequação ao interesse público**. No controle de mérito, o que se analisa é se a conduta administrativa foi adequada à situação concreta, se foi a melhor escolha possível dentro das opções disponíveis, e se atendeu de forma mais eficaz ao interesse público.

O mérito administrativo, portanto, está relacionado à **liberdade de escolha que a administração tem dentro dos limites legais**, avaliando o que é mais conveniente ou oportuno em determinada situação.

Ambos os tipos de controle podem ser exercidos de forma interna ou externa. O controle interno de legalidade, por exemplo, ocorre quando a própria administração anula um ato ilegal, ou quando é instaurado um processo disciplinar contra um servidor que cometeu uma infração.

Já o controle externo de legalidade se dá, por exemplo, quando o Poder Judiciário, provocado por um cidadão, declara a nulidade de um ato administrativo ou determina que a administração pratique um ato omitido. Assim, tanto internamente quanto externamente, a legalidade dos atos administrativos pode ser fiscalizada.

O controle de legalidade é um controle vinculado. Isso significa que ele não está sujeito a discricionariedade por parte da autoridade pública. Sempre que houver indícios de ilegalidade, o controle deve ser exercido obrigatoriamente. A administração não tem liberdade para decidir se irá ou não fiscalizar o ato suspeito de ilegalidade; ela deve agir.

Esse controle é, portanto, um dever, não uma faculdade.

Além disso, a legalidade considerada nesse tipo de controle é uma **legalidade ampla**. Ou seja, não se limita à lei em sentido estrito, como os atos normativos emanados do Poder Legislativo. Vai além, abrangendo todo o ordenamento jurídico, incluindo a Constituição Federal, normas infralegais, regulamentos administrativos e também os princípios que regem a administração pública.

Para entender isso, basta lembrar da pirâmide de Kelsen: no topo está a Constituição, seguida das leis e, na base, os atos administrativos. A legalidade ampla leva em consideração todos esses níveis normativos.

Assim, quando a administração realiza um controle de legalidade, ela está analisando a compatibilidade de sua conduta com todo esse conjunto de normas e princípios. Se um ato administrativo viola claramente um princípio como moralidade, impessoalidade ou eficiência, por exemplo, ele pode ser anulado com base nesse controle.

Um exemplo clássico é justamente a anulação de um ato administrativo pela própria administração. Quando isso ocorre, está sendo exercido um controle de legalidade, visando corrigir uma conduta que não se ajusta ao ordenamento jurídico ou aos princípios constitucionais que orientam a atuação estatal.

Vamos agora aprofundar as demais características do controle de mérito. Como já vimos, o controle de mérito consiste na análise da adequação da conduta administrativa com o interesse público, com a conveniência e oportunidade e com o mérito administrativo propriamente dito.

Ele não se preocupa em saber se o ato é legal ou ilegal, mas sim se foi a melhor escolha, a mais oportuna, a mais eficiente diante das possibilidades.

Um ponto essencial é entender que, via de regra, o controle de mérito é exercido internamente. É a própria administração pública quem realiza esse tipo de controle. Isso ocorre porque apenas quem está diretamente envolvido na execução das políticas públicas consegue avaliar, com propriedade, se determinada ação foi a mais conveniente ou oportuna naquele contexto.

Contudo, há exceções. Embora não seja o mais comum, o poder legislativo também pode exercer controle de mérito em algumas situações específicas.

Um exemplo clássico de controle de mérito pelo poder legislativo é o processo de aprovação de uma indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República pode indicar qualquer pessoa, desde que cumpra os requisitos legais, como notório saber jurídico, reputação ilibada, idade mínima, entre outros.

No entanto, essa indicação precisa passar pela sabatina e aprovação do Senado Federal. Nesse processo, os senadores não se limitam a verificar os aspectos legais. Eles também avaliam posicionamentos ideológicos, visões sobre temas polêmicos e valores do indicado.

Perguntas como “qual sua posição sobre o aborto?”, “o que você pensa sobre o porte de armas?”, ou “qual sua opinião sobre a redução da maioridade penal?” são exemplos claros da análise de mérito que está sendo feita.

Trata-se de um controle político de mérito, que leva em conta a adequação do perfil do indicado ao cargo pretendido, conforme os critérios subjetivos dos parlamentares. Assim, é possível afirmar que o controle de mérito pode ser, em algumas situações, externo, exercido pelo poder legislativo.

Por outro lado, é fundamental destacar que **o poder judiciário não pode exercer controle de mérito sobre os demais poderes**. Isso quer dizer que o judiciário jamais pode analisar a conveniência ou a oportunidade de atos do executivo ou do legislativo.

Ele **pode, sim, controlar a legalidade dos atos, mas não pode interferir em escolhas discricionárias que envolvem juízo de valor ou de mérito administrativo**. Essa limitação decorre do princípio da separação dos poderes e é amplamente aceita pela doutrina majoritária e pela jurisprudência.

Embora eventualmente se encontrem doutrinadores com opiniões divergentes, essa não é a posição predominante nem a que costuma ser cobrada nas provas de concurso. Portanto, para fins de prova, deve-se adotar o entendimento de que o judiciário não pode, em hipótese alguma, exercer controle de mérito sobre outro poder.



Importante!

O poder judiciário **não pode** exercer controle de mérito sobre outro poder.

Outro aspecto importante do controle de mérito é o seu caráter **discricionário**. Diferentemente do controle de legalidade, que é vinculado e deve ser obrigatoriamente realizado sempre que houver suspeita de ilegalidade, o controle de mérito não é obrigatório.

A administração tem liberdade para decidir se vai ou não exercê-lo, pois ele envolve juízo subjetivo sobre o que é mais conveniente ou oportuno. Isso significa que a ausência de controle de mérito não caracteriza ilegalidade, já que se trata de uma decisão discricionária, fundamentada na avaliação do interesse público.

Um exemplo clássico de controle de mérito é a revogação de um ato administrativo. A revogação ocorre quando a administração entende que determinado ato, embora legal, não é mais conveniente ou oportuno diante de uma nova realidade ou de novas prioridades.

Nesse caso, ela pode revogar o ato com base em juízo de mérito. A aprovação de um ministro do STF, como mencionado, também é exemplo de controle de mérito, dessa vez exercido pelo legislativo. Em ambos os casos, o que se analisa é o conteúdo, a finalidade e a oportunidade do ato, e não sua conformidade com a lei.

Portanto, o controle de mérito é um instrumento que permite à administração pública ou, em certos casos, ao legislativo, avaliar a conveniência das ações públicas, sempre com vistas à promoção do interesse público. Trata-se de um controle mais subjetivo e flexível, mas igualmente importante para a qualidade da gestão pública.

3.3. Quanto ao Âmbito da Administração Pública

No estudo do controle da administração pública, uma das classificações importantes é **quanto ao âmbito em que esse controle é exercido**. Dentro dessa perspectiva, o controle pode ocorrer por **subordinação**, também conhecido como **controle hierárquico**, ou por **vinculação**, que é chamado também de **controle finalístico**.

O **controle por subordinação** caracteriza-se pela **existência de uma relação hierárquica**. Trata-se de um controle interno, que ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica.

Dentro de uma pessoa jurídica existem órgãos e agentes que se organizam de maneira estruturada, obedecendo a uma lógica de hierarquia. Por exemplo, considerando a administração pública direta, temos os entes federados — União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Já na administração pública indireta, podemos utilizar o mnemônico “FASE” para lembrar das entidades que a compõem: fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas.

Tomando a União como exemplo, no topo da estrutura encontra-se a Presidência da República, que é o órgão máximo. Abaixo dela estão os ministérios, como o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, entre outros. Cada ministério, por sua vez, possui secretarias subordinadas, como uma Secretaria Especial X ou Y. A hierarquia continua com coordenações, departamentos e demais subdivisões internas.

Esse tipo de controle se dá sempre de cima para baixo, dentro da mesma pessoa jurídica. A União, enquanto pessoa jurídica, possui órgãos internos organizados hierarquicamente, e o controle por subordinação acontece dentro dessa mesma estrutura, respeitando os níveis hierárquicos existentes.

O **controle finalístico**, também chamado de **controle por vinculação**, é diferente do controle por subordinação. Ao contrário do controle hierárquico, que ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica, o controle por vinculação é **exercido de uma pessoa jurídica sobre outra**. Especificamente, trata-se do controle realizado pela **administração direta sobre a administração indireta**.

Esse tipo de controle se caracteriza por não haver hierarquia entre as partes envolvidas, mas sim uma **supervisão finalística**, voltada à **verificação da legalidade e do cumprimento das finalidades institucionais das entidades controladas**.

Um exemplo comum é o controle exercido por um ministério sobre uma autarquia. Considerando o INSS, que é uma autarquia federal, o Ministério da Previdência tem a incumbência de fiscalizar seus atos e atividades, promovendo assim esse tipo de controle. Nesse caso, o ministério, que integra a administração direta, exerce controle sobre o INSS, que pertence à administração indireta.

Esse controle, portanto, é realizado entre pessoas jurídicas distintas e recebe o nome de tutela administrativa. É importante destacar a diferença entre tutela administrativa e autotutela.

Enquanto a tutela administrativa representa o controle da administração direta sobre entidades da administração indireta, a autotutela diz respeito à capacidade que a própria administração pública possui de revisar seus próprios atos, ou seja, a própria pessoa jurídica corrige ou revê decisões anteriormente tomadas por ela mesma.

Na autotutela, por exemplo, a administração pode **anular um ato ilegal** que tenha praticado ou **revogar um ato considerado inconveniente ou inoportuno**, exercendo, assim, um controle interno e hierárquico.

Já a tutela administrativa, por não envolver relação de hierarquia, mas sim de supervisão, é sempre externa e voltada à observância dos fins institucionais e legais da entidade vinculada.

Portanto, enquanto a autotutela é o controle exercido por uma pessoa jurídica sobre os seus próprios atos, a tutela administrativa é o controle que a administração direta exerce sobre entidades da administração indireta, sempre respeitando a autonomia dessas entidades.



Não confunda:

- **Tutela administrativa** é o **controle finalístico**, é o **controle por vinculação**.
- **Autotutela administrativa** é quando uma **própria pessoa jurídica controla seus próprios atos**.

Além de compreender os conceitos de controle por subordinação e controle por vinculação, é importante conhecer uma divergência doutrinária relevante entre dois grandes autores do Direito Administrativo: Maria Sylvia Zanella di Pietro e Celso Antônio Bandeira de Mello. Essa divergência está relacionada à classificação do controle finalístico como sendo interno ou externo.

Maria Sylvia Zanella di Pietro entende que o controle finalístico, também chamado de controle por vinculação, deve ser classificado como um **controle externo**. Para ela, o fato de esse controle ocorrer entre duas pessoas jurídicas distintas — mesmo que ambas estejam no mesmo poder — já seria suficiente para caracterizá-lo como externo, pois há um deslocamento de uma estrutura jurídica para outra, ou seja, da administração direta para a indireta.

Já **Celso Antônio Bandeira de Mello** defende uma posição diferente. Para ele, **o controle finalístico é um controle interno**. Sua justificativa está no fato de que tanto a administração direta quanto a indireta pertencem ao mesmo poder, como, por exemplo, o Poder Executivo. Sendo assim, mesmo que se trate de pessoas jurídicas distintas, o controle ocorre dentro de um mesmo poder estatal, o que caracteriza, para ele, um controle interno.

Essa divergência existe justamente porque a classificação tradicional de controle interno é aquela em que um poder controla os seus próprios atos, enquanto o controle externo é o que se dá de um poder sobre outro. Como a administração direta e indireta estão no mesmo poder, entende-se, na lógica de Celso Antônio, que o controle por vinculação se encaixa como controle interno.

Embora essa seja uma posição considerada mais lógica e, em certa medida, mais aceita pela doutrina — podendo até ser considerada majoritária —, isso não significa que a visão de Di Pietro seja irrelevante. Existem muitos doutrinadores que compartilham sua perspectiva, e isso causa incerteza na hora da aplicação prática, especialmente em concursos públicos.

Nas provas, essa divergência já foi cobrada por diferentes bancas, como Cebraspe e FGV. Há registros de questões que adotaram a classificação de controle interno, alinhada à visão de Celso Antônio, mas também há casos em que o gabarito considerou o controle como externo, ou até mesmo em que a questão foi anulada por reconhecer a existência da divergência doutrinária.

Diante disso, a orientação mais prudente, ao se deparar com uma questão que trate desse tema, é adotar a posição de Celso Antônio Bandeira de Mello, considerando o controle finalístico como um controle interno. Essa costuma ser a interpretação mais coerente e aceita pelas bancas.

Contudo, é importante estar atento, pois, se a banca apresentar uma abordagem contrária, pode ser possível argumentar pela anulação da questão, caso haja prejuízo em função dessa divergência doutrinária reconhecida.



Fique ligado!

- **Maria Sylvia Zanella Di Pietro**, ela entende que o **controle finalístico é um controle externo**;
- **Celso Antônio de Madeira de Melo** entende que esse **controle finalístico é um controle interno**.

3.4. Quanto à Oportunidade/ ao Momento

Quando se trata da classificação do controle da administração pública **quanto à oportunidade ou ao momento** em que ele é exercido, é possível identificá-lo como **controle prévio, concomitante ou posterior**. A nomenclatura pode variar nas provas, podendo ser apresentada como “**quanto ao momento**” ou “**quanto à oportunidade**”, mas o conceito permanece o mesmo.

O **controle prévio**, também chamado de **controle a priori ou controle preventivo**, é aquele **realizado antes da prática do ato administrativo**, ou seja, antes da conduta por parte da administração, seja ela uma ação ou uma omissão. Trata-se de uma forma de controle que visa **evitar a ocorrência de irregularidades ou ilegalidades**.

Um exemplo clássico é o processo de sabatina conduzido pelo Senado Federal para aprovação do nome indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Neste caso, o presidente da República faz a indicação, mas a nomeação só ocorre após o controle prévio exercido pelo Senado por meio da sabatina. Assim, o controle antecede a efetivação do ato.

O **controle concomitante**, também conhecido como **controle pari passu**, ocorre no momento exato em que a **conduta administrativa está sendo executada**.

É um tipo de fiscalização **simultânea à realização do ato**, permitindo a identificação e a correção de eventuais falhas durante sua execução. Um bom exemplo desse tipo de controle é a auditoria feita em obras públicas que estão em andamento.

Nesse caso, o Tribunal de Contas pode acompanhar de forma direta o desenvolvimento da obra, verificando a conformidade da execução com o que foi planejado e contratado, seja por meio da análise de documentos ou por fiscalização presencial.

Outro exemplo é a fiscalização de convênios administrativos em execução, onde o ministério responsável, atuando como poder concedente, verifica se o convênio está sendo cumprido adequadamente pelas partes envolvidas.

Esses dois tipos de controle, tanto o prévio quanto o concomitante, exercem papel fundamental na prevenção e correção de falhas na gestão pública, cada um atuando em um momento distinto do processo administrativo.

O **controle posterior**, também chamado de **controle a posteriori**, é aquele **realizado após a conduta administrativa já ter sido concretizada**. Isso significa que, primeiro, o ato administrativo é praticado e, em um segundo momento, é feita a análise ou fiscalização desse ato.

Esse tipo de controle é o mais comum e recorrente na prática administrativa, sendo considerado o modelo mais típico de controle no cotidiano da gestão pública.

É importante destacar que, ao se dizer que o controle posterior é o mais típico, isso não implica que os controles prévio e concomitante sejam exceções ou menos importantes. Cada um possui sua finalidade e aplicação específica. No entanto, o controle posterior é o que mais se observa na prática, principalmente quando se trata da correção de atos já realizados.

Exemplos clássicos de controle posterior são a anulação e a revogação de atos administrativos. A anulação ocorre quando o ato é ilegal, enquanto a revogação acontece por razões de conveniência ou oportunidade. Em ambos os casos, o controle surge somente depois que o ato foi praticado, o que caracteriza esse tipo de fiscalização como posterior.

Dessa forma, quanto ao momento em que o controle é exercido, ele pode ser classificado em prévio, concomitante ou posterior. O controle prévio ocorre antes da prática do ato; o concomitante acontece simultaneamente à execução do ato; e o posterior é realizado após o ato já ter sido concluído.

3.5. Quanto à Iniciativa

Quanto à iniciativa, o controle da administração pública pode ser classificado como **de ofício ou provocado**. O **controle de ofício** é aquele que **ocorre sem a necessidade de solicitação externa**. A própria autoridade ou órgão competente **toma a iniciativa de realizar o controle, sem ser provocado por terceiros**.

Esse tipo de controle pode ser exercido, por exemplo, pela própria administração pública com base no princípio da autotutela, que permite que ela revise seus próprios atos de forma espontânea, seja para anulá-los por ilegalidade, seja para revogá-los por conveniência e oportunidade.

O Poder Legislativo, em sua função típica de fiscalização, também pode exercer controle de ofício, especialmente quando se trata da análise das contas públicas e da atuação prevista na Constituição ou em leis específicas. O Tribunal de Contas, igualmente, pode realizar auditorias, inspeções e outros procedimentos de fiscalização por iniciativa própria, sem a necessidade de provocação externa.

Por outro lado, o **Poder Judiciário, no exercício de sua função típica** — que é a função judicante —, **não pode agir de ofício**. O Judiciário no Brasil é regido pelo princípio da inércia, o que significa que só pode atuar mediante provocação. Alguém precisa ingressar com uma ação para que ele se manifeste.

No entanto, na sua função atípica de administração pública, como quando organiza seus próprios serviços internos ou gerencia seus recursos humanos, o Judiciário pode sim agir de ofício, mas apenas em relação às suas próprias atividades administrativas, sem interferência em outros poderes.

O **controle provocado** ocorre quando há uma **solicitação ou requerimento externo que motiva a atuação do órgão de controle**. Isso pode se dar por meio de denúncias, representações, ações judiciais ou qualquer outro meio formal que provoque a fiscalização.

Tanto a administração pública quanto o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas e o Poder Judiciário podem exercer o controle por provocação, desde que respeitadas suas competências.

O Ministério Público também se enquadra nessa lógica. Embora não tenha sido mencionado com tanto destaque em relação às provas de concursos, ele pode tanto agir de ofício quanto por provocação.

Isso significa que o MP pode iniciar investigações ou promover ações de controle por iniciativa própria ou a partir de uma denúncia, representação ou qualquer outro meio que lhe seja apresentado.

Portanto, quanto à iniciativa, o controle pode ser realizado espontaneamente, por ofício, ou em resposta a um estímulo externo, de forma provocada, dependendo das competências e da função exercida por cada órgão no momento da atuação.

3.6. Quanto ao Órgão

Na classificação **quanto ao órgão** que exerce o controle, é possível identificar três formas principais: o **controle administrativo, o controle legislativo e o controle judicial, também chamado de jurisdicional**.

O **controle administrativo** é exercido no **âmbito da própria administração pública**. Ele ocorre de maneira interna, sendo praticado pela própria entidade ou órgão que realizou o ato administrativo ou por outro da mesma estrutura hierárquica. Esse controle pode se manifestar tanto na forma de autotutela, quando a administração revisa seus próprios atos, quanto na supervisão de entidades vinculadas.

Já o **controle legislativo** é aquele **exercido pelo Poder Legislativo sobre a administração pública**, geralmente com apoio do Tribunal de Contas. Como o Tribunal de Contas tem a função de auxiliar o Legislativo no exercício do controle externo, sua atuação é considerada parte do controle legislativo.

Assim, sempre que o Tribunal de Contas realiza auditorias, fiscalizações ou emite pareceres sobre a gestão de recursos públicos, ele o faz em nome e em apoio ao Legislativo, que é o titular do controle externo previsto na Constituição.

Por fim, o **controle judicial** é **exercido pelo Poder Judiciário sobre a administração pública**, mas apenas mediante provocação, nunca de ofício, respeitando o princípio da inércia. Esse tipo de controle não permite que o Judiciário interfira no mérito administrativo, ou seja, nas decisões tomadas com base em critérios de conveniência e oportunidade.

O Judiciário limita-se à análise da legalidade dos atos, podendo anulá-los caso sejam ilegais, mas não revogá-los por razões políticas ou administrativas.

Com base nessas classificações, é possível consolidar uma visão mais completa sobre o controle da administração pública.

Resumo

Administração Pública e sua Função

- A administração pública exerce a função administrativa do Estado, diferente da função de governo (planejamento e formulação de políticas públicas).
- Responsável por:
 - Arrecadação de receitas públicas (tributos, taxas, contribuições);
 - Gestão dos recursos públicos;
 - Realização de despesas (gastos com políticas públicas, serviços, etc.).

Administração Pública nos Três Poderes

- Presente nos três poderes: Executivo (forma típica), Legislativo e Judiciário (formas atípicas).
- Todos os poderes exercem e sofrem controle.

Sistema de Freios e Contrapesos (Check and Balance)

- Teoria que permite a interferência de um poder sobre outro em casos excepcionais, para manter o equilíbrio e a justiça.
- Exemplo simbólico: balança da justiça.
- Exceções à regra da independência dos poderes devem estar previstas na Constituição Federal.

Requisitos para o Controle Externo

- O controle de um poder sobre outro só pode ocorrer se estiver previsto expressamente na Constituição.
- Leis infraconstitucionais que autorizam controle entre poderes sem previsão constitucional são inconstitucionais.

Controle Interno

- Exercido por um poder sobre si mesmo.
- Exemplos:
 - Aplicação de penalidades disciplinares a servidores.
 - Anulação ou revogação de atos administrativos pela própria administração.
- Pode ocorrer no Executivo, Legislativo ou Judiciário.
- Caracteriza controle interno administrativo.

Órgãos Especialistas em Controle

- Controle Externo
 - Tribunais de Contas (TCU, TCE, TCM):
 - Independentes dos poderes.
 - Auxiliam tecnicamente o Legislativo no julgamento das contas.
- Controle Interno
 - Controladorias-Gerais:
 - CGU (União), CGE (Estados), CGM (Municípios).
 - Atuam dentro do Poder Executivo como órgãos especializados em controle interno.

Controle Social (ou Popular)

- Exercido diretamente pelo cidadão.
- Meios:

- Ação judicial;
- Reclamações administrativas;
- Ouvidorias;
- Denúncias a órgãos como Tribunais de Contas ou ao Legislativo.

- Caracteriza o controle social ou popular, uma forma democrática de fiscalização da administração pública.

CLASSIFICAÇÕES DO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Quanto à extensão

- Controle Interno
 - Exercido pelo próprio poder sobre sua atuação.
 - Pode ser de ofício (sem solicitação) ou a pedido (por requerimento).
 - Realizado por:
 - Órgãos especializados (Controladorias, Corregedorias, Comissões Disciplinares, Assessoria Jurídica).
 - Outras autoridades com competência para anular ou revogar atos administrativos.
 - Previsão no art. 74 da CF/88:
 - Todos os Poderes devem manter sistema de controle interno integrado.
 - Finalidades:
 - Avaliação do cumprimento do PPA, execução de programas e orçamentos.
 - Comprovação da legalidade e avaliação de eficácia e eficiência da gestão.
 - Fiscalização da aplicação de recursos públicos por entidades privadas.
 - Controle das operações de crédito e garantias.
 - Apoio ao controle externo.
 - Parágrafo 1º: omissão em comunicar irregularidades ao TCU gera responsabilidade solidária.
 - O CNJ é um órgão de controle interno do Poder Judiciário (controle administrativo).
- Controle Externo
 - Exercido por um poder sobre outro.
 - Doutrina: qualquer controle de um poder sobre outro é externo.
 - Constituição (art. 71): controle externo é exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do TCU.
 - Princípio da simetria (art. 75): aplica-se aos estados e municípios.
 - Ex: Assembleia Legislativa com auxílio do TCE, Câmara Municipal com auxílio do TCE ou TCM.
 - Ministério Público:
 - Atua como órgão de controle externo da atividade policial (art. 129 da CF).
 - Pode propor TACs, inquéritos civis, ações civis públicas, etc.
 - Exerce papel essencial no controle social.

Quanto à natureza

- Controle de Legalidade
 - Verifica a compatibilidade da conduta com a lei e demais normas do ordenamento jurídico.
 - Pode ser exercido internamente (ex: anulação de ato ilegal) ou externamente (ex: atuação do Judiciário).
 - Controle vinculado: deve ser feito sempre que houver indício de ilegalidade.

- Legalidade ampla: abrange a Constituição, leis, regulamentos e princípios da administração pública.
- Exemplo: anulação de ato administrativo por ilegalidade.
- Controle de Mérito
 - Analisa a conveniência, oportunidade e adequação da conduta ao interesse público.
 - Regra geral: é interno, realizado pela própria administração.
 - Pode ser exercido pelo Poder Legislativo em situações específicas:
 - Exemplo: sabatina e aprovação de ministros do STF pelo Senado (análise de mérito político e legalidade).
 - Nunca pode ser exercido pelo Judiciário sobre outro poder.
 - Judiciário não avalia conveniência ou oportunidade de atos do Executivo ou Legislativo.
 - Controle discricionário: a administração pode escolher exercê-lo ou não.
 - Exemplo típico: revogação de ato administrativo por conveniência.

Quanto ao Âmbito

- Controle por Subordinação (Hierárquico):
 - Realizado dentro da mesma pessoa jurídica.
 - Exemplo: União → Presidência → Ministérios → Secretarias → Departamentos.
 - Caracterizado pela existência de hierarquia entre órgãos.
- Controle por Vinculação (Finalístico ou Tutela Administrativa):
 - Realizado entre pessoas jurídicas distintas, geralmente da administração direta sobre a indireta.
 - Exemplo: Ministério da Previdência (administração direta) fiscalizando o INSS (autarquia).
 - Sem hierarquia, mas com supervisão de finalidade.
- Divergência doutrinária:
 - Di Pietro: considera controle finalístico como externo (por envolver duas pessoas jurídicas).
 - Celso Antônio Bandeira de Mello: considera como interno (por ser dentro do mesmo poder).
 - Tendência majoritária nas provas: controle interno.

Quanto ao Momento (ou Oportunidade)

- Controle Prévio (a priori, preventivo):
 - Antes da prática do ato administrativo.
 - Exemplo: sabatina no Senado antes da nomeação de ministro do STF.
- Controle Concomitante (pari passu):
 - Durante a realização da conduta administrativa.
 - Exemplo: auditoria em obra pública em andamento, fiscalização de convênios administrativos.
- Controle Posterior (a posteriori):
 - Após a prática do ato.
 - É o mais comum na prática.
 - Exemplo: anulação ou revogação de ato administrativo.

Quanto à Iniciativa

- Controle de Ofício:
 - Realizado sem provocação externa.

- Quem pode atuar de ofício:
 - Administração pública (autotutela).
 - Poder Legislativo (em sua função típica).
 - Tribunal de Contas.
 - Ministério Público.
- Judiciário não atua de ofício em sua função típica (judicante), apenas mediante provocação.
 - Pode agir de ofício apenas em sua função administrativa atípica (gestão interna).
- Controle Provocado:
 - Realizado mediante requerimento ou denúncia.
 - Pode ser exercido por:
 - Administração pública.
 - Legislativo.
 - Tribunal de Contas.
 - Judiciário (sempre quando provocado).
 - Ministério Público.

Quanto ao Órgão que Exerce o Controle

- Controle Administrativo:
 - Feito pela própria administração pública.
 - Exemplo: revisão de atos por autotutela.
- Controle Legislativo:
 - Exercido pelo Poder Legislativo.
 - Tribunal de Contas atua como órgão auxiliar, portanto, sua atuação é controle legislativo.
- Controle Judicial (Jurisdicional):
 - Exercido pelo Poder Judiciário, sempre mediante provocação.
 - Limitado à análise da legalidade, sem interferir no mérito administrativo.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
